

81110000

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



Resolución Directoral N°.....00001116

Tocache, 11 MAR. 2026

VISTO:

El memorando N°211-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 04 de marzo de 2026, el Informe Preliminar N°013-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 24 de febrero de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (09) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum N°401-2025-GRSM-DRE-UGEL-T-AGP en donde jefe de área solicita la intervención al caso en contra de la maestra Rocío Modesto Villaorduña; la solicitud se origina a partir del Oficio N°093-2025-D-CEBE-FAC-T, de fecha 23 de setiembre del 2025, emitido por la directora del CEBE "Fredy Aliaga Cárdenas"; en dicho oficio se describe que la maestra Rocío Modesto Villaorduña presenta un comportamiento no acorde a sus funciones, manifestando resistencia al trabajo y generando un clima de malestar laboral dentro de la institución.

Que, con Informe N° 25-2025-GRSM/DRE/UGEL-T/AGP/EES-CT/MADCP de fecha 16 de noviembre del 2025, las especialistas de Convivencia Escolar y CEBE de la UGEL Tocache, intervienen en el caso el día 03 de octubre del 2025; la psicóloga refiere en su informe que la directora envió dicho documento para obtener apoyo y una perspectiva clara sobre la situación con la maestra, buscando una solución; la maestra refiere que la directora ha incumplido un compromiso establecido en acta anterior, continuando con grabaciones, las cuales se intensificaron a raíz del aniversario y actividades con padres de familia. Por lo que, la directora le solicitó su carpeta pedagógica, específicamente datos informativos de una madre de familia, constantemente la acusa de "mentirosa" y le exige pruebas o evidencias. El 03 de octubre por la mañana la directora le habría dicho que "no puede con un solo niño"; alega hostigamiento constante, sintiéndose "sola y mal", indicando que la directora entra a su aula frecuentemente, y hace comentarios sobre la limpieza, y al notar que la maestra intenta grabar, cambia de actitud. La maestra solicitó expresamente que la directora le permita realizar su trabajo con los estudiantes.

Asimismo, en el informe se señala que se ha llegado a observar un clima evidente de rompimiento de relaciones interpersonales entre la maestra y la directora; la maestra mostró una negativa de establecer cualquier tipo de acuerdo conciliatorio con la directora en ese momento; la maestra aduce una afectación en su salud mental, mostrando visible molestia y frustración ante lo sucedido, debido a que su caso no está recibiendo la atención que requiere.

Concluye que existe severo conflicto interpersonal y laboral dentro del CEBE "Fredy Aliaga Cárdenas" entre la directora Rosario Tinoco Curi y la maestra Rocío Modesto Villaorduña, el cual fue el motivo de la solicitud de atención; por lo que se evidencia la negativa de la maestra a realizar cualquier tipo de acuerdo o conciliación, la percepción de un presunto "hostigamiento" por parte de la directora hacia la maestra, la presunta resistencia a funciones y la generación de malestar laboral por parte de la maestra, según el reporte inicial de la directora. El conflicto estaría afectando visiblemente la salud mental y el estado emocional de la maestra Rocío Modesto Villaorduña, generando un clima de frustración; este ambiente conflictivo impacta negativamente el desempeño laboral y la convivencia general de la institución educativa. Por las acusaciones mutuas (hostigamiento, incumplimiento de acuerdos, resistencia a funciones), se requiere una investigación administrativa formal con el debido proceso, y se pueda determinar la veracidad o responsabilidad de las partes. Dado que se orientó a la docente a presentar su denuncia de forma regular, con sus evidencias. (El subrayado es nuestro).

Que, en el Acta de Reunión en Atención del Memorándum N°401-2025-GRSM-DRE-UGEL-T-AGP y del Oficio N°0093-2025-D-CEBE-FAC/T, se deja constancia de evidencia del contenido del oficio, donde se señala que la docente Rocío Modesto Villaorduña, presenta constantemente resistencia a los trabajos de acuerdo a sus funciones; generando un clima de malestar en el medio laboral. Reunimos con la maestra Rocío Modesto Villaorduña, para escuchar su versión, esta refiere que la directora no cumplió con el compromiso que se hizo en el acta anterior; continuó grabando a raíz del aniversario, fue más constante (...), me pide mi carpeta pedagógica, me dice "mentirosa", "que no puedo con un solo niño", dice que mi aula está sucia, y pide que le deje trabajar con sus niños. Luego de su intervención se dejan constancia de la orientación de que presente su FUT y las evidencias para que se investigue.

Que, con Oficio N° 001-2025 de fecha 06 de octubre del 2025, se tiene el descargo de la docente Rocío Modesto Villaorduña, refiere que cumple con las funciones asignadas, conforme al marco normativo vigente, califica la acusación como falsa; señala que existe hostigamiento laboral y autoritario por parte de la directora Rosario Jesús Tinoco Curi; señala además, que: estoy siempre de acuerdo al acompañamiento y orientación; la psicóloga me ha brindado apoyo en diversas oportunidades, especialmente si debo atender a los estudiantes en acompañamiento a los servicios higiénicos; mantengo relaciones cordiales y de respeto profesional con mis colegas y valoro el trabajo en equipo; por lo que exijo que la directora presente las evidencias correspondientes.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, es por ello que este colegiado, pone de conocimiento lo mencionado en la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial:

Artículo 2. Principios

b) Principio de probidad y ética pública: La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley.

Artículo 3. Marco ético y ciudadano de la profesión docente

La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.

Artículo 4. El profesor

El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.

Artículo 7. Formación en servicio

La formación en servicio tiene por finalidad organizar y desarrollar, a favor de los profesores en servicio, actividades de actualización, capacitación y especialización, que responden a las exigencias de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad o a la gestión de la institución educativa y a las necesidades reales de la capacitación de los profesores.

Artículo 40. Deberes

Los profesores deben:

a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.

d) Presentarse a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad competente, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento.

00001116

e) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo.

f) Aportar en la formulación del proyecto educativo institucional, asumiendo con responsabilidad las tareas que les competen.

i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática.

o) Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la institución educativa y, si fuera el caso, de las instancias de gestión educativa descentralizada.

Y conforme a lo establecido en la Ley N°28044, Ley General de Educación, refiere en su,

Artículo 8°. Principios de la educación

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.

Artículo 55°

El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo".

De los hechos y documentos descritos precedentemente se puede corroborar que, es fundamental establecer límites claros y expectativas de comportamiento en el entorno laboral para evitar conflictos y mantener un ambiente de trabajo positivo. Es por ello, que se debe fomentar la cooperación y el interés de ponerse en el lugar del otro para alcanzar un acuerdo. La resolución positiva de conflictos sirve para motivar a los demás, ya que pone de relieve que es posible llegar a un acuerdo si cada uno pone de su parte. Dichas acciones positivas, se van a ver a través de la cooperación, contribuye a mejorar a los docentes y administrativos como profesionales y a la institución educativa misma. Todos los docentes y servidores deben saber cuáles son las normas, valores y códigos de conducta de la institución educativa; por lo que, para evitar conflictos es recomendable contar con una o varias figuras que se encarguen de dirigir o coordinar las actividades y tareas del personal; Usar la empatía: hay que hacer entender a los docentes y trabajadores que todos tienen una opinión y una forma de ser, y que no siempre pueden coincidir. Los responsables (dirección) deben tener capacidad para negociar y hacer entrar en razón a los docentes y servidores antes de que surja el conflicto. El conflicto termina con la toma de una decisión por las partes o por una parte mediadora. Esta decisión debe respetar la normativa y satisfacer por igual, en la medida de lo posible, a ambas partes.

De la revisión de los documentos y hechos que obran en el presente expediente administrativo se aprecia que se atribuye a la docente contratada Rocío Modesto Villaorduña, identificada con DNI N°22509864, en el cargo de docente de Educación de la CEBE "Fredy Aliaga Cárdenas" del distrito y provincia de Tocache; presunto hechos de incumplimiento de sus deberes que dispone el superior jerárquico competente, por lo que a criterio de este colegiado, considera que le son aplicables al presente caso la Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su Reglamento aprobado por D.S. N°004-2013-ED. Asimismo, en caso de no configurar las faltas enmarcadas en dichas bases legales, deben ser aplicables las faltas e infracciones al Código de Ética de la Función Pública, para todo aquel personal que desempeñe función pública.

Es preciso señalar que el Código de Ética de la Función Pública LEY N° 27815. En esta norma establece algunas definiciones que es necesario precisar:

Fines de la Función Pública: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El **Empleado Público:** "Se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto".

Esta misma norma precisa los siguientes **principios**: **Respeto**. - Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento; **Probidad**.- Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; **Idoneidad**.- Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones; **Lealtad y Obediencia**. - Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución; **Justicia y Equidad**.- Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.

De igual forma señala los siguientes **Deberes**: **Transparencia**.- *Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna*; **Ejercicio Adecuado del Cargo**. - *Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas*; **Uso Adecuado de los Bienes del Estado**.- *Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados*.

Por tanto, el Código de Ética de la Función Pública, constituye un ordenamiento transversal a los diversos regímenes legales que se aplica en la Administración pública. En función de ello, se pasa revista a la estructura y la configuración del régimen legal de faltas y sanciones contenido en el referido Código, que tipifica como falta disciplinaria la infracción de los principios, deberes y prohibiciones regulados en su plexo normativo, que definen su contenido sustantivo, lo que obliga a fijar reglas para su adecuada subsunción dentro de los tipos legales regulados en el Código, así como su encuadramiento en las normas de los PAD, en observancia de los principios de la potestad sancionadora del Estado. De esta forma, este informe aborda las cuestiones sustantivas relacionadas con los parámetros de legalidad y tipicidad que consagra el ordenamiento administrativo a través del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General a considerarse en la imputación de las faltas contenidas en el Código, que requieren de su concreción positiva a partir de la aplicación de las normas del régimen disciplinario de la Ley de la Reforma Magisterial.

Por lo que, la trasgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones genera responsabilidad pasible de sanción, de acuerdo a ley, que puede ser: a) Amonestación, b) Suspensión, c) Multa de hasta 12 UIT, d) Resolución contractual y e) Destitución o despido.

Ahora bien, ninguna de las partes, ha podido demostrar cada quien su actitud inadecuada dentro de la institución educativa, la cual alegan, sobre una de la otra; pues solo se trató de actitudes que cada una percibe, con respecto de la otra; por lo que, es claro notar la existencia de fallas en la comunicación, faltas de reconocimiento de sus funciones, una inadecuada gestión de los conflictos interpersonales entre docente y directora, lo que a *prima facie* no constituye falta administrativa.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos, en ese sentido se tiene el Informe N° 25-2025-GRSM/DRE/UGEL-T/AGP/EES-CT/MADCP de fecha 16/10/2025, el Memorandum N°401-2025-GRSM-DRE-UGEL-T-AGP y otras documentales con sus anexos; por tanto, del estudio de autos se aprecia que en base al acta de visita de reunión de fecha 03 de octubre del 2025, las especialistas de la UGEL Tocache, refieren que es un conflicto entre dos personas adultas (docente y directora), pero que no hay medios probatorios, que corroboren que efectivamente se esté incumpliendo funciones por parte de la denunciada; no existe presunta o posible sanción, por tanto, no se puede evaluar la existencia de la presunta falta administrativa, ya que para calificar como falta no solo debe haber elementos probatorios sobre las imputaciones, sino que también en su calificación debemos valorar que estas imputaciones no provengan de diferencias, creencias, expectativas, percepciones, incomodidades, etc., que deben ser resueltos de otra manera y no en un procedimiento administrativo sancionador.

Cabe precisar que en cuanto a las imputaciones que realiza la docente Rocío Modesto Villaorduña, contra la directora en la narrativa que hace, nunca ha presentado su denuncia con medios de prueba, pese a que conforme se señala en el Informe N° 025-2025-GRSM/DRE/UGEL-T/AGP/EES-CT/MADCP, se le ha orientado que presente con FUT y evidencias.

La calificación y gravedad de la falta en el presente PAD no se ha logrado acreditarse por tanto no se puede tipificar dentro de los alcances del D.S. N°004-2013-ED; artículo 78°

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, es de verse que la profesora **Rocío Modesto Villaorduña**, docente contratada de la CEBE "Fredy Aliaga Cárdenas" - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944**, artículo: **40 literal c)** Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. **d)** Presentarse a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad competente, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento. **e)** Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo. **f)** Aportar en la formulación del proyecto educativo institucional, asumiendo con responsabilidad las tareas que les competan. **i)** Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. **n)** Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática. **o)** Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la institución educativa y, si fuera el caso, de las instancias de gestión educativa descentralizada, (concordante D.S. N°004-2013-ED) de la Ley de la Reforma Magisterial.

Que, este colegiado hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O. de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para instaurar proceso administrativo disciplinario a la Prof. **Rocío Modesto Villaorduña**, docente contratada de la CEBE "Fredy Aliaga Cárdenas" - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación

31110000

en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición**; **en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la **Prof. Rocío Modesto Villaorduña**, docente contratada de la CEBE "Fredy Aliaga Cárdenas", del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición**, **en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario por los fundamentos expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la **Prof. Rocío Modesto Villaorduña**, identificada DNI N° 22509864, con domicilio real en el Jr. German Rengifo C/01 - Tocache, numero de celular 999151896, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/CPADD
MACA/RD
MPMR/ST